CORPOGUAJIRA FECHA: 25/06/2026 19:58:08
20260625310003373 2
AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO

Corpoguajira

310

Riohacha,

Señor(a):
Nombre: Marvin Mosquera
Nit: 1037640972
Correo: evelio.pineda@maxresource.com.co
Teléfono/celular: 3016589282

ASUNTO: Certificación minera.

Cordial saludo.

En atención a su solicitud con radicado VITAL 1210090140813326041 y radicado interno 20260507301003771, mediante el cual se solicita la expedición de certificación ambiental respecto a la compatibilidad minera del polígono identificado como TENURE_ID_508389, ubicado en el municipio de Villanueva, nos permitimos emitir el siguiente pronunciamiento, en calidad de Autoridad competente, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales en materia ambiental, en especial por lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Código de Minas (Ley 685 de 2001), el Decreto 1076 de 2015, la Ley 70 de 1993.

Nombre del Archivo: 744927736_48_TENURE_ID_508389_20260216103802
Área: 412,131552

Tabla 1. Literal B

Ítem	**Ecosistemas SINAP** (Sistema de parques nacionales naturales, parques regionales, reservas forestales protectoras, distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelo, áreas de recreación, reservas naturales sociedad civil).	
Superposición con ecosistemas del literal B	Si	
Área Traslapada (ha)	374,463	
Porcentaje de Traslape	90,86%	
Tipo de Categoría de protección ambiental	Distrito de Conservación de Suelos	
El área cuenta con Zonificación ambiental	Si	
Actividad Minera Permitida	No	
Distrito de Conservación de Suelos Serranía de Perijá – Acuerdo de Consejo Directivo No. 009 del 26 de noviembre de 2020		
Zonificación Ambiental		
Tipo de Zonificación	**Área (ha)**	**Traslape %**
Zona de Restauración	265,915925	71,012614

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co

Subzona para el Aprovechamiento Sostenible	108,547021	28,987386

Tabla 2. Literal C

Ítem	**Áreas de conservación In situ de origen legal** (Reservas Forestales de la Ley 2ª de 1959, humedales RAMSAR y humedales NO RAMSAR, Páramos, Arrecifes de Coral, Pastos Marinos y Manglares, Reservas Temporales Excluibles de Minería, Zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de conformidad con el componente de ordenamiento que debe tener el Plan de Manejo, donde se contemple la información que regule el manejo del área, el desarrollo de actividades y el uso de los recursos (art. 2.2.2.1.6.5 del Decreto 1076 de 2015).
Superposición con ecosistemas del literal C	No
Área Traslapa (ha)	0
Tipo de categoría de protección ambiental	No Aplica
Porcentaje de traslape (%)	%0
El área cuenta con zonificación ambiental	No Aplica
Actividad Minera permitida	No Aplica

Tabla 3. Otras áreas relevantes para un eventual proceso de licenciamiento ambiental

Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS)			
Superposición con zonificación POMCA	Si		
Área Traslapada (ha)			
Rio Alto Cesar – Resolución de Comisión Conjunta No. 0353 del 19 de febrero de 2025			
Zonificación Ambiental			
Tipo de Zonificación	**Área (ha)**	**Traslape %**	**Actividad Minera Permitida**
Áreas de Protección	2,360656	0,572792	No
Áreas de Protección, Bosques	0,060066	0,014574	No Definida
Áreas de Protección, Humedal	5,119643	1,242235	Condicionado
Áreas de recuperación para uso múltiple	16,773573	4,069956	Condicionado
Áreas de Restauración para conservación	0,995028	0,241435	No
Áreas para Producción	12,35964	2,998955	Condicionado
Áreas protegidas	374,462947	90,860053	No

Las áreas referenciadas en la Tabla 3 no impiden la titulación minera, sin embargo, deben ser consideradas por el solicitante, ya que acarrean una serie de análisis de impactos ambientales y sociales de especial interés para la autoridad ambiental.

Corpoguajira

Este concepto técnico–jurídico de certificación ambiental se expide en el marco del trámite de consulta ambiental requerido como condición de procedibilidad para solicitudes mineras ante la Agencia Nacional de Minería, de acuerdo con las estipulaciones legales.

Se insta que la presente certificación ambiental no constituye autorización alguna para el desarrollo de actividades aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que se precisa que el presente concepto técnico jurídicos en ningún caso suple los procedimientos inherentes al trámite de una licencia, concesión o permiso ambiental que deba evaluar la autoridad ambiental competente.

Por lo anterior, cualquier intervención que se pretenda en el medio ambiente deberá contar con la respectiva licencia, permiso, concesión o autorización ambiental necesarias para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente o el ejercicio de actividades susceptibles de generar impacto ambiental según corresponda ante la autoridad ambiental, conforme a la legislación vigente, lo cual se deberá surtir en el marco del proceso licenciamiento establecido, de acuerdo con el proceso legal correspondiente.

El presente pronunciamiento se expide en cumplimiento de los criterios definidos en la Circular SG–40002023E4000013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como lo ordenado en la sentencia del Consejo de Estado radicado 25000234100020130245901, orden tercera, numeral 1.3.1., como parte de la obligación institucional de verificación previa de compatibilidad ambiental antes del otorgamiento de cualquier título de concesión minera.

Atentamente.

YONNER ISMAEL DIAZ JIMÉNEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: A. Parra.
Revisó: Y. Delgado.

Anexos. Mapa de localización del área de interés.
Shapefile.zip (Traslapes)

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co